

114年公務人員特種考試司法官考試第二試
114年專門職業及技術人員高等考試律師考試第二試
法律專業科目評分要點與閱卷委員的話

科目：財稅法

第一題

【總題說明】

本題涉及稅捐與非稅公課領域中特別公課之差異。最主要著重在，稅捐與特別公課在財政憲法上不同之立法論據、建置原則，在財政法上因其特性而有不同之籌劃與用途以及在財稅法上所展現不同之立法構造，均為本題答題評分時之重點。從而，惟有將上述概念釐清，才能正確區別本題所提及，依據氣候變遷因應法所規定之碳費、代金與學說上所探討碳稅之差異性。因此，本題答題評分重點將著重在：

- 一、稅捐與非稅公課概念之區別。
- 二、稅捐與非稅公課重要之建置原則。

【評分要點】

第(一)子題

- 一、詳細提及稅捐公課與特別公課之差異，尤其是著重在兩者概念之區別，亦即：「稅捐指的是，國家或地方自治團體，以財政收入為目的，於具備法定課稅要件，所徵收之無特定對待給付之金錢給付，原則是採取『統收統支原則』；而特別公課，依據司法院釋字第426號解釋，則係國家為一定政策目標之需要，對於有特定關係之國民所課徵之公法上負擔，並流入特別基金限定其課徵所得之用途。」且正確歸列氣候變遷因應法所規定之碳費、代金與學說上所探討碳稅之概念者，就能獲得相當之分數。
- 二、若稅捐公課與特別公課之差異僅為概略寫出並正確歸列氣候變遷因應法所規定之碳費、代金與學說上所探討碳稅之概念者，則給予適當之分數。
- 三、若對於本題所要求之基本概念或建制原則的說明，未有完全正確論述者，仍將依據答題內容而酌予給分。

第(二)子題

- 一、 詳細寫出立法者在制定碳費、代金與碳稅之規定時，就財政憲法面向而言，前者所應遵守之群體同質性、有責性與共益性與後者所應遵守之量能課稅原則，就能獲得相當之分數。
- 二、 若上述之論述僅為概略寫出者，則給予適當之分數。
- 三、 若對於本題所要求之基本概念或建制原則的說明，未有完全正確論述者，仍將依據答題內容而酌予給分。

【閱卷委員的話】

本題第(一)子題之重點是在測試應考人對於租稅與非稅公課，尤其是租稅與特別公課之區分是否有正確之理解。這屬於租稅法總論之基本入門觀念，並不算困難。而類似的觀念區辨題目過去也曾在 108 年財稅法組的考題出現過。因此對應考人而言，其實也不算陌生。而碳費與碳稅之討論更是近年財稅法領域相當熱門之議題。另外本子題之代金與行政執行法下之怠金在文字上明顯有別，其功能也不是僅在於督促義務人履行義務，故應考人只要稍加留意，當不至於混淆概念或者發生張冠李戴情形。

本題第(二)子題之重點則是在測試應考人對於租稅與特別公課在財政憲法上各自應遵循之憲法原則。這其實也是屬於租稅法總論之基本入門觀念。當然如果可以進一步掌握並分析我國學界及司法院大法官解釋在此之差異，則絕對可以獲取高分。

整體而言，本題取材自熱門時事，並非冷僻偏門，難易度亦屬適中。

第二題

【總題說明】

不動產交易所得課稅新制，自民國 105 年起開始施行，為我國稅制上近年來重大稅法制度變革之一，這項新制也是近來稅捐訴訟實務上重要爭議問題來源。本題之命題要旨因此係在評量應考人，是否可以注意並理解我國房地合一課徵所得稅之新制當中，有關自住房地重購退稅法律的相關適用，在回答本題所設問題時，應具有規範理解與正確認識為前提，作為檢測應考人是否具備財稅法基礎知識的標準。在解題上，作為法律專業考試並且考場也已提供相關法條規定，

應考人作答內容應該不能只談抽象基本原則，最好可以也應該提出包括以下內容的具體討論與說明：

- 一、本件個案當中所應引用之正確法條規定，並作該法條規定的適度解析。
- 二、在本件個案中，將案例所給予之具體事實，涵攝進入前揭法條規定所解析的構成要件當中。
- 三、就事實與法律涵攝所得出之結論，進行法律適用結果的確認。若應考人能夠檢視兩個子題間結論結果，是否在法律適用之邏輯與價值判斷上相互符合者，則為更佳。

【評分要點】

第(一)子題

本題關鍵爭點在於，重購退稅之所得稅法第 14-8 條第 1 項所規定的「自住房屋、土地」規定，具體適用或認定標準為何？本件個案中，納稅義務人所爭執者，應屬稽徵機關對於當事人有利不利之事實，應一律加以注意的基本原則。依據前述法律規定「自住房屋、土地」之重購退稅適用，不僅需要納稅義務人辦妥戶籍登記，還必須有實際居住事實，始能符合要件。應考人應討論辦妥戶籍登記，是否可被推認具有居住之主觀意思，且納稅義務人除辦妥戶籍登記以外，亦必須有實際居住在系爭房地的客觀事實。在我國實務上，經常使用在系爭賣出之房屋土地中用水電之度數，作為判斷納稅義務人是否有實際在系爭房地居住事實的判斷標準，此種認定被認為符合於社會一般之經驗法則，此亦為我國司法機關所作成判決所予以肯認。

第(二)子題

本題關鍵爭點在於，納稅義務人實際無法居住，並非依照納稅義務人因何種理由而無法自住（是否存在可歸責事由）為依據，而係依實際有無居住之客觀事實而為判斷，因此納稅義務人主張，因裝潢廠商缺工導致自己無法及時完成裝潢因此而無法自住之理由，並無法因此而導出其實際已有居住的客觀事實，符合於重購退稅要件。換言之，納稅義務人是否實際居住，僅就客觀事實而為判斷，並非透過主張有正當理由因此而無法實際居住，即可因此認定已經符合於實際居住之要件而可適用重購退稅請求退給稅款。

【閱卷委員的話】

所得稅法係於 104/6/24 修正公布、105/1/1 實施；110/4/28 修正公布、110/7/1 施行，增訂第 4-4 條、第 4-5 條、第 14-4 條至第 14-8 條、第 24-5 條等規定，作為我國課徵房屋、土地交易所得稅（簡稱房地合一稅）之法律依據，係近十年來我國重要的稅制改革，對於所有有志於從事稅法實務工作者而言，屬於不可不知的重要稅法規範。基於前述修法，就房地合一稅之課徵、減免與稽徵，應以前開法條規定作文義與體系及主客觀目的的綜合性解釋。關於房地合一稅之重購退稅的申請，納稅義務人除提出辦竣戶籍登記證明外，稅捐稽徵機關亦應就其是否具有「自住事實」，進行實質調查，並就有利不利納稅義務人事實一律加以注意，必須符合法定要件者，始得享有立法者所給予之重購退稅的稅捐優惠效果。也因此，雖甲主張自己業已辦竣戶籍登記，但倘若無實際居住事實者，仍未完全符合於前述重購退稅之稅捐優惠效果的要件。

其次，甲是否實際居住，係為客觀事實之判斷，與實際無法居住時，是否有可歸責事由並無關連。也因此，甲在持有 A 屋期間內，雖辦妥戶籍登記，但卻未實際居住於系爭房屋者，即無法完全符合於所得稅法第 14-8 條立法所給予自住房屋、土地之重購換屋者，適用退還稅額的優惠效果。本件縱然存在如甲所主張之事實，甲自購屋交付後旋即請廠商施工裝潢，僅因為工期延誤而無法入住，係有正當理由而無可歸責，亦無從藉此認定為系爭房屋在持有期間中實際供自行居住使用。

第三題

【總題說明】

本題涉及「本金自益、孳息他益」之信託課稅爭議。答題重點在於，本題中，該管稽徵機關對於納稅義務人最初所為之贈與稅核定，係依照遺產及贈與稅法第 5-1 條第 1 項與同法第 10-2 條第 3 款規定，以孳息他益信託契約之孳息（即受益權），按照贈與時起至受益時為止之期間，依贈與時郵政儲金匯業局一年期定期儲金固定利率複利折算現值以為計算，此即為受益權的權利價值，依此而計算贈與稅額。而後，該管稽徵機關依遺產及贈與稅法第 4 條第 2 項規定核定系爭贈與標的為受託人實際交付給受益人之受益金（即 F 公司所發放之股息股利），導致嗣後所作成之課稅處分，係以該股息股利為贈與標的，並按照該標的之市場

價值，以進行贈與稅額之計算，兩者法律效果顯有不同，且以嗣後所作成核課稅捐之行政處分對於乙為更不利之結果。在本題中，由於乙對於本件信託行為之重要事項並未提供完整資料或未完全陳述，致使該管稽徵機關依據該等不完整資料或陳述而作成行政處分，從而乙對於該管稽徵機關之補稅處分不得主張信賴保護原則。此外，核課處分性質屬於羈束處分，並非裁量處分，該管稽徵機關對於是否作成與作成多少數額之核課處分，並無裁量權限行使之空間，故無行政自我拘束原則之適用。

【評分要點】

- 一、完整論述信賴保護原則與行政自我拘束原則之內涵，並正確推論出本題納稅義務人乙不得主張上開兩原則者，就能獲得相當之分數。
- 二、概括寫出信賴保護原則與行政自我拘束原則之內涵並正確表述本題納稅義務人乙不得主張信賴保護原則與行政自我拘束原則者，則給予適當之分數。
- 三、論述或是概念不完全正確者，則酌予給分。

【閱卷委員的話】

本件納稅義務人乙雖依照遺產及贈與稅法申報完稅在案，但因納稅義務人於申報時並未陳明於信託行為前，已知悉 F 公司將於 98 年 6 月召開董事會及股東常會決議分配股利之事實，致該管稽徵機關無法認識到信託利益已經明確之事實，係乙對於本件信託行為之重要事項並未提供完整資料或未為完全之陳述，致使該管稽徵機關依據該等不完整資料或陳述而作成行政處分，且信託契約標的物之孳息，在作成信託前即已經知悉所要發放股息股利數額，並非來自於受託人 E 銀行之管理財產行為所生信託利益。

就此，乙明知稽徵機關先前所為處分係屬違法，故該管稽徵機關為維持課稅公平原則，基於實質課稅原則，自可變更原先核定，而乙主張對稽徵機關前所為對其有利核課稅捐處分之信賴（釋字第 525 號解釋及行政程序法第 119 條），並不值得加以保護。